

PODIZVOĐAČKI UGOVOR 10.26

Zaključen u Vukovaru dana 27.04.2026. godine, između:

1. **ZAUBER ADRIA d.o.o. za građenje i usluge**, sa sedištem u Vukovaru - Republika Hrvatska, Ul. Trg Drvena pijaca br. 4, MBS: 081464025, OIB: 99498218176, koga zastupa direktor Jovana Jadranski (u daljem tekstu: "Izvođač")
- i
2. **TOMISLAV JOVANOVIĆ PR OSTALI NEPOMENUTI SPECIFIČNI GRAĐEVINSKI RADOVI GROM ELEKTRO 82**, sa sedištem u Beogradu, Srbija, Voje Veljkovića 10, PIB: 115603461, registracijski broj: 68491835, šifra delatnosti: 4399 (u daljem tekstu: "Podizvođač")

U daljem tekstu zajedno označeni kao: "Ugovorne strane"

UVODNE ODREDBE

Ugovorne strane saglasno konstatuju sledeće:

- Da je Izvođač pravno lice koje pruža usluge elektroinstalacijskih radova;
- Da je Izvođač dana 13.03.2026. godine zaključio "Cabling Services Agreement" (u daljem tekstu: Glavni ugovor) sa MAHLZEIT! GmbH sa sedištem u Saveznoj Republici Nemačkoj, Bardowich, Langenkamp 6 (u daljem tekstu: "Naručilac") koji za predmet ugovora ima obezbeđivanje električara/instalatera tokom FIFA Svetskog prvenstva 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku
- Da je Podizvođač lice koje se bavi elektroinstalacijskim radovima i da će za potrebe Izvođača izvršavati određene poslove definisane ovim Ugovorom;
- Da je svrha ovog Ugovora regulisanje međusobnih prava i obaveza Izvođača i Podizvođača u vezi sa angažovanjem Podizvođača za izvršenje elektroinstalacionih radova i pružanje tehničke podrške predviđene Glavnim ugovorom.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je angažovanje Podizvođača od strane Izvođača radi izvršenja elektroinstalacionih radova (u daljem tekstu: "radovi") i pružanja tehničke podrške tokom FIFA Svetskog prvenstva 2026 u SAD, u periodu od 07.05.2026. do 25.05.2026., i od 06.07.2026 do 17.07.2026, a koji radovi su predviđeni Glavnim ugovorom sklopljenim između Izvođača i Naručioca dana 13.03.2026. godine.

TRAJANJE UGOVORA

Član 2.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane Izvođača i Podizvođača i zaključuje se na određeno vreme, do završetka svih radova koji su predmet ovog Ugovora, a najkasnije do isteka roka trajanja Glavnog ugovora zaključenog između Izvođača i Naručioca.

Ugovorne strane mogu sporazumno produžiti trajanje ovog Ugovora zaključenjem aneksa, ukoliko za tim postoji potreba, odnosno ukoliko bude produžen i rok izvršenja radova po Glavnom ugovoru.

U slučaju prevremenog završetka radova ili raskida Glavnog ugovora iz bilo kog razloga, ovaj Ugovor prestaje da važi danom prestanka važenja Glavnog ugovora, osim ako se strane ne dogovore drugačije.

OBAVEZE PODIZVOĐAČA

Član 3.

Podizvođač je dužan da sve radove koji su predmet ovog ugovora, a koji obuhvataju instalaciju video, audio i data kablova i opreme, izvrši stručno, savesno i u skladu sa tehničkim standardima i uputstvima Izvođača.

Ukoliko Podizvođač u toku izvođenja radova iz stava 1. ovog člana uoči potencijalnu ili već nastalu štetu ili potencijalna ili kašnjenja sa radovima koja su već nastupila, obavezan je da o tome bez odlaganja obavesti Izvođača.

Podizvođač potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da, imajući u vidu prirodu događaja na kom je angažovan, njegov lik može biti prikazan na televiziji ili drugim medijima, te da je sa tim u potpunosti saglasan.

Podizvođač je dužan da sebi obezbedi i prilikom izvršavanja radova nosi HTZ opremu, radnu obuću (čizme), kacigu (šlem) bezbednosne čizme, radne rukavice, višenamenski alat i odgovarajuću radnu odeću, odnosno odgovarajuću uniformu ukoliko ista bude obezbeđena od strane Naručioca ili njegovog klijenta.

Podizvođač je dužan da se uzdrži od neprimerenog ponašanja što uključuje, ali se ne ograničava na:

- Upotrebu, distribuciju, prodaju ili posedovanje alkohola, narkotika ili kontrolisanih supstanci (osim u medicinske svrhe);
- Posedovanje bilo kakvog oružja;
- Uznemiravanje, pretnje ili nasilno ponašanje.

Zabrana pušenja na sportskim objektima izuzev na mestima koja su obeležena znakom dozvoljeno pušenje.

Podizvođač snosi punu odgovornost za svu opremu koja mu je poverena i obavezuje se da će sa istom postupati sa pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, te da će preduzeti sve potrebne mere radi sprečavanja svakog oštećenja, gubitka ili neovlašćenog korišćenja opreme.

Podizvođač se obavezuje da će svu komunikaciju sa Naručiocem u vezi sa poslovima iz ovog ugovora ostvarivati isključivo preko Izvođača i da neće stupati u direktan kontakt sa Naručiocem bez prethodnog odobrenja Izvođača.

Podizvođač je dužan da pre početka izvršenja radova obezbedi i održava važeće:

- Osiguranje od poslovne odgovornosti
- Putno-zdravstveno osiguranje koje važi za teritorije na kojima se radovi izvode.

Podizvođač je dužan da, na zahtev Izvođača, dostavi dokaz o postojanju navedenih polisa osiguranja.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 4.

Izvođač je dužan da obezbedi i pokrije troškove puta i smeštaja Podizvođača u skladu sa odredbama Glavnog Ugovora zaključenog između Izvođača i Naručioca.

Izvođač je dužan da Podizvođaču isplati ugovorenu naknadu za izvršene radove u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom.

Izvođač je dužan da Podizvođaču omogući pristup lokacijama za izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora i opremi potrebno za izvršenje ugovorenih poslova.

NAKNADA

Član 5.

Izvođač će Podizvođaču za izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora isplaćivati naknadu u iznosu od 170 EUR po radnom danu, dok se za dane puta (dolazak i odlazak) isplaćuje naknada u iznosu od 130 EUR po danu. Za takozvane „off-days” koji su unapred predviđeni rasporedom projekta, isplaćuje se naknada u iznosu od 110 EUR po danu. Sve uplate se vrše na devizni račun Podizvođača.

Isplata naknade iz prethodnog stava ovog člana izvršiće se u roku od 15 dana od dana dostavljanja fakture Izvođaču od strane Podizvođača. Faktura se dostavlja Izvođaču nakon dostavljanja spiska radnih dana potpisanih od strane nadležnog lica.

U slučaju da Podizvođač ne pristupi izvršenju svojih obaveza predviđenih ovim ugovorom iz bilo kog razloga, neće imati pravo na naknadu predviđenu stavom 1. ovog člana.

Izvođač može Podizvođaču isplatiti avans u iznosu do 1.000 EUR pre početka puta, nakon što Podizvođač izda avansnu fakturu u skladu sa važećim propisima. Isplaćeni avans će biti u celosti odbijen od prve naredne redovne fakture koju Podizvođač ispostavi Izvođaču.

RADNO VREME

Član 6.

Radno vreme Podizvođača u toku jednog radnog dana iznosiće 10 (deset) časova.

Podizvođač ima pravo na pauzu od 45 minuta u toku radnog vremena iz stava 1. ovog člana.

Podizvođač će radove koji su predmet ovog Ugovora obavljati šest dana nedeljno, po pravilu od ponedeljka do subote.

Radno vreme može biti promenjeno usled potrebe za prilagođavanjem vremenskom rasporedu projekta.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Član 7.

Ugovorne strane odgovaraju za stvarnu štetu koju je oštećena ugovorna strana pretrpela u granicama određenim Zakonom.

Podizvođač odgovara Izvođaču za štetu koja nastane njegovim propustima, neovlašćenim preduzimanjem određenih radnji, odnosno postupanjem suprotno obavezama propisanim članom 3. ovog Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 8.

Ovaj Ugovor prestaje protekom roka na koji je zaključen.

Pre isteka vremena na koje je ugovor zaključen, ovaj Ugovor može prestati pismenim sporazumom Izvođača i Podizvođača.

Sporazumom iz prethodnog stava ovog člana uređuju se međusobni odnosi Izvođača i Podizvođača u pogledu prava i obaveza nastalih iz ovog Ugovora i visina i način ispunjenja međusobno dospelih obaveza do dana sporazumnog raskida Ugovora.

Jedna Ugovorna strana može da jednostrano raskine Ugovor zbog neizvršavanja ugovornih obaveza druge Ugovorne strane u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Ugovor može prestati i zbog promenjenih okolnosti, odnosno ako posle zaključenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne Ugovorne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha Ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očigledno da Ugovor više ne odgovara očekivanjima Ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi. U tom slučaju, Ugovornoj strani kojoj je otežano ispunjenje ugovorne obaveze, odnosno Ugovorna strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu Ugovora može zahtevati od druge Ugovorne strane da se Ugovor raskine.

Ugovor može prestati i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o obligacionim odnosima.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Član 9.

Izvođač će imati pravo na ugovornu kaznu u slučaju odustanka od ovog ugovora od strane Podizvođača, koji nije uslovljen njegovom objektivnom sprečenošću.

Ugovorna kazna iz prethodnog stava ovog člana se odmerava u visini dvostrukog iznosa ukupne naknade koju bi Podizvođač stekao po angažmanu iz ovog ugovora.

POSLOVNA TAJNA

Član 10.

Podizvođač se obavezuje da će čuvati kao poslovnu tajnu sve informacije i podatke koji se odnose na Izvođača i/ili Naručioca, a koji mu postanu dostupni u toku ili povodom obavljanja radova koji su predmet ovog Ugovora, kao i nakon njihovog okončanja, uključujući period tokom i nakon FIFA Svetskog prvenstva 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku

U tu svrhu, Podizvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere radi sprečavanja bilo kakve neovlašćene upotrebe ili otkrivanja poverljivih informacija, podataka i dokumenata, uključujući, ali ne ograničavajući se na podatke o poslovanju, tehničkim rešenjima, postupcima, know-how-u, kao i na sadržaj ovog Ugovora.

Sve navedene informacije Podizvođač će čuvati kao poslovnu tajnu u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti poslovne tajne, te ih neće učiniti dostupnim trećim licima bez prethodne pismene saglasnosti Izvođača.

ZABRANA SARADNJE

Član 11.

Podizvođač se obavezuje da, počev od dana potpisivanja ovog ugovora, u periodu od najmanje pet (5) godina, neće neposredno ili posredno pružati usluge, stupati u radni ili poslovni odnos, niti sarađivati sa MAHLZEIT! GmbH, kao ni sa svim povezanim licima, uključujući ali ne ograničavajući se na OBS (Olympic Broadcasting Services) i HBS (Host Broadcasting Services), na Olimpijskim igrama, FIFA Svetskom prvenstvu ili srodnim međunarodnim sportskim događajima. U slučaju kršenja ove odredbe, Podizvođač se obavezuje da Naručiocu isplati ugovornu kaznu u iznosu od 10.000,00 EUR za svako pojedinačno kršenje, bez obzira na pravo Naručioca da potražuje i naknadu veće stvarne štete.

IZMENE I DOPUNE UGOVORA

Član 12.

Izmene i dopune ovog Ugovora proizvodiće pravno dejstvo samo pod uslovom da su sačinjene u pisanoj formi i potpisane od strane obe ugovorne strane.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i svi drugi važeći propisi u Republici Srbiji.

REŠAVANJE SPOROVA

Član 13.

Sve sporove u vezi sa izvršenjem ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da reše sporazumno.

Ukoliko se nastali spor ne može rešiti dogovorom u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja obaveštenja o sporu, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Beogradu, Republici Srbiji.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Svojim potpisom na ovom Ugovoru, ugovorne strane saglasno potvrđuju da su isti pročitale, razumele i da ovaj Ugovor predstavlja njihovu ozbiljnu volju te da, posledično, u potpunosti prihvataju sva predmetna prava i obaveze na način regulisan ovim Ugovorom, kao i pravne posledice koje iz njega proizilaze.

Ovaj Ugovor je sačinjen je u 2 (dva) istovetna i podjednako verodostojna primerka, za svaku stranu po jedan primerak.

Svaki uredno potpisan i overen primerak Ugovora predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo.

ZA IZVOĐAČA:

Jovana Jadranski



ZA PODIZVOĐAČA:

[Signature]